

《[문제4.1]

<사례>

운송업체인 A사에 근무하는 버스 운전기사 乙은 배차 시간표에 따라 운행 업무를 수행하고 있다. 乙의 하루 일과는 오전 8시에 출근하여 차량 점검 및 청소를 마친 뒤 오전 9시부터 첫 운행을 시작한다. 각 회차별 운행이 종료되면 다음 운행 시각까지 30분에서 1시간 정도의 대기시간이 발생한다. A사의 취업규칙에는 해당 대기시간을 '휴게시간'으로 명시하고 있으며, 이 시간 동안 근로자들은 회사 내 휴게실에서 자유롭게 머물 수 있다. 그러나 현실적으로 배차 간격이 불규칙하고 다음 운행을 위해 차량 내에서 대기하거나 갑작스러운 배차 변경 지시를 받기 위해 무전기를 휴대하고 있어야 한다. 또한 회사는 대기시간 중에도 손님들의 민원 응대나 차량 보안 관리를 소홀히 하지 말 것을 지시한 상태다. 乙은 실제 운전대 앞에 앉아 있는 시간 외에도 출근 후 점검 시간과 운행 사이의 대기시간이 모두 근로시간에 해당한다고 주장하며 추가 수당을 요구하고 있다.

(물음2) 운행 사이의 대기시간이 근로기준법상 '휴게시간'인지 아니면 '근로시간'인지에 대한 판례의 판단 기준을 설명하고, 본 사안의 대기시간이 근로시간에 포함되는지 여부를 구체적으로 논하시오. (25점)

<문제4.1의 물음2> 운행 사이 대기시간의 법적 성격 판별 기준과 사안의 대기시간이 근로시간에 포함되는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 버스 운전기사 乙이 운행 사이의 대기시간 동안 회사 내 휴게실 이용이 가능하였으나, 실제로는 차량 대기 및 무전기 휴대 등 업무 관련 의무를 부담하는 상황이다. 쟁점으로 <근로자가 대기시간 중 자유롭게 활동했는지, 사용자의 지휘·감독 아래 업무상 대기 상태에 있었는지에 따라 해당 시간이 휴게시간인지 근로시간인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 휴게시간과 근로시간의 구별에 관한 판례의 판단 기준과 본 사안의 대기시간의 근로시간 해당 여부를 논한다.

II. 근로시간과 휴게시간의 구별 법리

1. 근로시간의 실질적 요건

(1) 지휘·감독의 법리

- 근로시간이란 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 근로계약상의 근로를 제공하는 시간을 의미한다. "판례"는 이를 실제 작업 시간뿐만 아니라 근로자가 작업 개시를 위해 대기하는 시간이나 사용자의 지시가 있으면 즉시 업무에 투입되어야 하는 상태의 시간까지 포함하는 개념으로 파악한다.

(2) 대기시간의 법적 지위

- "근로기준법 제50조 제3항"은 작업을 위하여 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래에 있는 대기시간 등은 근로시간으로 본다고 명시하고 있다. 이는 근로자가 자유롭게 활용할 수 없는 상태에서 다음 업무를 준비하는 시간은 노동력의 대가인 임금이 지급되어야 하는 시간임을 확인한 것이다.

2. 휴게시간의 성립 요건

(1) 자유로운 이용의 보장

- 휴게시간은 근로자가 근로시간 도중에 사용자의 지휘·감독으로부터 완전히 벗어나 자유롭게 이용할 수 있는 시간을 의미한다. "판례"는 휴게시간에 대해 시간적·장소적 제약이 있더라도 근로자가 사용자의 간섭 없이 해당 시간을 자유롭게 보낼 수 있다면 휴게시간으로 인정한다.

(2) 실질적 구속력의 부재

- 명칭이 휴게시간이라 하더라도 실질적으로 사용자의 지시가 있거나 업무 수행이 예정되어 있어 근로자가 마음대로 쉴 수 없는 상태라면 이는 대기시간으로서의 근로시간에 해당한다. 즉, 휴게시간의 핵심은 지휘·감독으로부터의 단절이다.

III. 판례의 구체적 판단 기준

1. 판단의 원칙

(1) 종합적 고려

- "판례"는 근로시간 해당 여부를 판단함에 있어 근로계약의 내용, 취업규칙의 규정, 업무의 성격, 구체적인 업무 지시 내용, 대기 장소의 제약, 실제 업무 투입 빈도 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

(2) 형식보다 실질 우선

- 계약서상 휴게시간으로 표기되어 있거나 휴게실 이용이 허용된다는 규정이 있다 하더라도, 실질적으로 업무 수행의 의무가 부과되거나 자유로운 이동이 금지된다면 근로시간으로 본다.

2. 운수업 대기시간에 관한 판례의 태도

(1) 무전기 휴대 및 배차 대기

- "판례"는 버스 운전기사가 배차 간격 사이에 무전기를 휴대하고 갑작스러운 배차 변경이나 지시에 대비해야 하는 상태라면, 이는 사용자의 지휘·감독하에 있는 대기시간으로 본다. 비록 실제 운전을 하고 있지 않더라도 노동력을 사용자의 처분 아래 둔 것으로 간주하기 때문이다.

(2) 차량 관리 및 민원 응대 의무

- 대기시간 중에도 차량의 보안을 관리하거나 손님의 민원에 응대할 것을 지시받은 경우, 이는 휴게시간의 본질인 자유로운 이용과 정면으로 배치된다. "판례"는 이러한 부수적 업무 수행 의무가 있는 시간을 근로시간으로 인정하는 경향이 뚜렷하다.

IV. 사안의 적용

1. 사용자의 지휘·감독권 행사 여부

(1) 명시적 업무 지시의 존재

- A사는 대기시간 중에도 손님들의 민원 응대와 차량 보안 관리를 소홀히 하지 말라고 지시하였다. 이는 乙이 해당 시간 동안 긴장을 유지하며 업무를 수행해야 함을 의미하며, 사용자의 지휘·감독권이 중단 없이 행사되고 있음을 보여준다.

(2) 시간적·장소적 구속성

- 배차 간격이 불규칙하고 차량 내 대기나 무전기 휴대가 요구되는 상황은 乙의 위치와 행동이 사용자에게 의해 통제되고 있음을 뜻한다. 이는 근로자가 장소를 선택하여 자유롭게 이동할 수 있는 휴게시간의 요건을 충족하지 못한다.

2. 자유로운 이용권의 침해

(1) 실질적 휴식의 불가능

- 현실적으로 다음 운행을 위해 차량 내에서 대기하거나 갑작스러운 지시에 대비해야 하는 상태는 근로자가 신체적·정신적으로 휴식을 취할 수 있는 환경이 아니다. 따라서 취업규칙에 명시된 '자유롭게 머물 수 있다'라는 문구는 형식에 불과하다.

(2) 근로시간 산입의 타당성

- 乙의 대기시간은 작업을 위한 준비 상태를 유지하는 시간으로서 "근로기준법 제50조 제3항"의 대기시간에 해당한다. 따라서 실제 운전 시간뿐만 아니라 이러한 대기시간 역시 근로시간으로 산정되어야 한다.

V. 결론

- 사안의 乙은 대기 중에도 무전기를 휴대하고 민원 응대 및 차량 관리라는 업무를 수행할 의무가 있으므로, 사용자의 처분 아래 노동력을 제공하고 있는 상태로 보아야 한다. 결론적으로 판례의 기준에 비추어 볼 때, 사안의 대기시간은 명칭만 휴게시간일 뿐 실질적으로는 사용자의 지휘·감독하에 놓인 근로시간이다.